

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

Ziel des Datenschutzkonzeptes

Das Datenschutzkonzept hat zum Ziel, in einer zusammenfassenden Dokumentation die datenschutzrechtlichen Aspekte darzustellen. Es kann auch als Grundlage für datenschutzrechtliche Prüfungen z. B. durch Auftraggeber im Rahmen der Auftragsverarbeitung genutzt werden. Dadurch soll die Einhaltung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes nicht nur gewährleistet, sondern auch der Nachweis der Einhaltung geschaffen werden.

Unser Unternehmen ist ein regional arbeitender Pflegedienst, der unterschiedliche Leistungen der Sozialgesetzbücher und Privatleistungen anbietet. Für die Vertragsbearbeitung ist es nötig, unterschiedlichste Daten von Kunden zu erheben und diese zu verarbeiten sowie weiterzuleiten, bspw. im Rahmen von Abrechnungen. Des Weiteren erheben wir Daten auch von Mitarbeitern und Leistungsanbietern. Uns ist der sichere Umgang mit erhobenen Daten wichtig.

Zuständig im Pflegedienst für den Datenschutz sind:

- Leitung des Pflegedienstes
- der Datenschutzverantwortliche des Pflegedienstes/ des Trägers

Einsatz eines Datenschutzverantwortlichen

Datenschutzverantwortliche/r (intern) § 38 BDSG:

Datenschutzverantwortliche/r (extern):

Aufsichtsbehörde ist der/die Datenschutzbeauftragte des Landes und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz.

Definition - was sind personenbezogene Daten? (§ 46 BDSG)

sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert werden kann

Wir orientieren uns an den geltenden **Datenschutzgrundsätzen (§ 47 BDSG)**, insbesondere:

- Daten werden auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet,

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

- Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet,
- Daten müssen dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbeitungszwecks erforderlich sein und ihre Verarbeitung nicht außer Verhältnis zu diesem Zweck stehen,
- Daten sind sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden,
- Daten werden nicht länger als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, und
- Daten werden in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.
- Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen der in § 45 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 45 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. (§ 49 BDSG)
- Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können. (§ 51 BDSG)

In unserem Pflegedienst kann das „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ (§ 70 BDSG) eingesehen werden.

Bei der Einführung neuer Technik die Auswirkungen auf den Datenschutz hat, werden wir eine Datenschutzfolgeabschätzung gemäß § 67 BSDG vornehmen und mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz abstimmen.

Unser Pflegedienst verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung unseres Datenschutzmanagementsystems. Hierzu gehören regelmäßige Schulungen, mindestens 1 x jährlich zur Sensibilisierung und Verpflichtung aller Mitarbeiter zur Einhaltung der Datenschutzgrundsätze.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

Neben den allgemeinen gesetzlichen Regelungen oder Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt für uns auch das Patientenrechtegesetz (dieses liegt als Anlage bei).

Anforderungen interner und externer Parteien:

Besondere Anforderungen ergeben sich aus den Sozialgesetzbüchern, dem BDSG und dem Strafgesetzbuch.

Dokumentation

Art der Daten	Schutzbedürfnis
Daten zur Vertragsgestaltung	mittel
Patientendokumentation	hoch
Pflegedokumentation inklusive der Fertigung von Fotos für die Dokumentation (bspw. Wunden, etc.)	hoch
Mitarbeiterdokumentation	hoch
Dokumentation von Leistungsanbietern	mittel
manuelle Dokumentationsanteil	mittel
pc-gestützte Datensammlung	hoch

Die Funktionalität unseres Datenschutzmanagements wird durch den Datenschutzbeauftragten (intern) regelmäßig, mindestens 1x jährlich bewertet. Es ist ein Protokoll (Prüfbogen Datenschutz) anzufertigen. Verbesserungsbedarf bzw. Hinweise sind zu berücksichtigen und umzusetzen.

In unserem Pflegedienst verwenden wir

- die „Schweigepflichterklärung“ für MitarbeiterInnen (bei Abschluss des Arbeitsvertrages/Praktikumsvertrages etc.) – Ablage in der Personaldokumentation und
- die „Datenschutzinformation unseres Pflegedienstes für MitarbeiterInnen“ (bei Abschluss des Arbeitsvertrages/Praktikumsvertrages etc.) – Ablage in der Personaldokumentation
- die „Datenschutzinformation unseres Pflegedienstes für PatientInnen“ (bei Abschluss des Pflegevertrages) – Ablage in der Patientendokumentation

Hinweis: Bei Neueinführung dieses Datenschutzkonzeptes sind diese Dokumente erstmals bei allen aktuellen PatientInnen und MitarbeiterInnen neu einzuholen.

Der Umgang mit unserer Homepage

Unser Pflegedienst verfügt über eine Homepage die durch uns und teilweise und unter Einbeziehung Dritter geführt wird.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

Neben dem aktuellen Impressum enthält Sie auch die Erklärung wie wir mit Daten, die wir über diese Homepage bekommen umgehen.

Diese Erklärung trifft mindestens Aussagen zu:

- Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
- Wie erfassen wir Ihre Daten?
- Wofür nutzen wir Ihre Daten?
- Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
- Hinweis zur verantwortlichen Stelle.
- Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung?
- Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde?
- Recht auf Datenübertragbarkeit.
- SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung.
- Auskunft, Sperrung, Löschung
- Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter
- Der Umgang mit Cookies.
- Informationen zu Server-Log-Dateien.

Sicherung der Daten

Uns ist die Sicherung der an uns übergebenen Daten wichtig. Die Datensicherung erfolgt über folgende Wege:

1. Eigensicherung der Daten durch den Patienten. Die Pflegedokumentation befindet sich beim Patienten. Es handelt sich um Daten des/der Patienten der selbst für die Sicherung der Daten zuständig ist bzw. die Genehmigung/Abwehr von Zugriffen bzw. Einsichtnahmen in der Häuslichkeit regelt.
2. Analog erhobene Daten bspw. Patientendokumentation, Abrechnungsnachweise, Schriftverkehr, zu archivierende Pflegedokumentationen bzw. im Pflegedienst verwahrte aktuelle Pflegedokumentationen werden verschlossen aufbewahrt. Ein unberechtigter Zugriff wird abgewehrt. Die Rückverfolgbarkeit bspw. im Archivsystem ist jedoch gesichert.
3. Eingegebene und am Computer bearbeitete Daten werden durch vom Administrator vergebene Zugriffsrechte (intern) sowie Antivirenprogrammen (Angriffe von außen) gesichert. Die eingesetzten Sicherungsprogramme verfügen über aktuelle Updates.
4. Wir verfügen über eine automatische Datensicherung.
5. Die Löschung von Daten erfolgt, wenn der Zweck der Speicherung nicht mehr gegeben ist unter Beachtung offizieller Lösungsfristen. Dies gilt auch für elektronische Medien wie PC bzw. Smartphones etc.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw./MA